

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº: 5001483-31.2024.8.21.0049

Embargante: R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados

Embargados: Maicon Denti e outros

MAICON DENTI, já qualificado nos autos, por intermédio de seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos por R.A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, pelas razões a seguir expostas:

I. SÍNTESE

A Embargante opôs embargos de declaração em face da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela coexecutada HDI Seguros S.A., alegando omissões e contradições.

Aduz que a sentença não teria analisado seus requerimentos (Ev. 48), relativos à:

- Descumprimento do dever da HDI em realizar o conserto do veículo;
- Cúmulo dos lucros cessantes;
- Insuficiência do depósito parcial;
- Risco de insolvência da empresa;
- Pedidos de complementação de depósito, multa diária e penhora online.



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@brvoadvocacia.adv.br

Contudo, como se demonstrará adiante, tais alegações não configuram omissão ou contradição aptas a ensejar o manejo dos embargos declaratórios, revelando-se, em verdade, mero inconformismo com a decisão proferida, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

II. DA INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem meio legítimo para rediscutir fundamentos de mérito já apreciados.

No caso, a Embargante, sob o pretexto de omissão, busca reabrir a discussão sobre pontos já enfrentados pelo Juízo, especialmente quanto à impugnação da HDI Seguros. Alegações dessa natureza não se enquadram nas hipóteses legais.

Ademais, a decisão embargada enfrentou de modo suficiente a matéria controvertida, reconhecendo a preclusão e a inovação processual indevidamente suscitada, em estrita observância ao art. 489, §1º, do CPC. Logo, não há qualquer vício a justificar a oposição de embargos

III. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO

Conserto do veículo e lucros cessantes

O título executivo judicial, consubstanciado na sentença transitada em julgado no processo originário, constitui parâmetro definitivo para o cumprimento da obrigação imposta às rés. Nesse comando judicial, ficou expressamente delimitado que as demandadas deveriam custear integralmente o conserto do veículo do Exequente, bem como indenizá-lo pelos lucros cessantes até a efetiva reparação do bem.

Nesse cenário, verifica-se que a decisão judicial formou coisa julgada material, consolidando de forma inequívoca a extensão dos deveres das rés. A tentativa da Embargante de reabrir essa discussão, sob o pretexto de omissão ou contradição, não encontra amparo jurídico. Ao contrário, traduz-se em expediente voltado a rediscutir matéria já definitivamente apreciada, o que é vedado, por desnaturar a finalidade dos embargos de declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida. O que se verifica é mero inconformismo da parte com a decisão judicial, devendo ser rejeitada de plano a pretensão, em respeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Depósito realizado

A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente a impugnação apresentada pela HDI Seguros S.A., afastando a possibilidade de dedução de valores. O fundamento adotado pelo magistrado foi sólido, reconhecendo a ocorrência de preclusão e a inadmissibilidade da inovação processual suscitada em momento inadequado.

Dessa maneira, não há falar em omissão. O que se pretende, na verdade, é uma nova apreciação dos critérios de cálculo e dos valores já fixados no título executivo judicial. Tal reavaliação, contudo, é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, que reitera não se prestarem os embargos a substituir o recurso próprio ou ensejar nova análise de mérito.

Assim, é manifesta a ausência de omissão ou contradição. A insurgência da Embargante configura mero inconformismo, extrapolando os limites legais dos embargos de declaração, razão pela qual deve o recurso ser integralmente rejeitado.

Alegada insolvência e pedidos acessórios

A Embargante sustenta, ainda, a existência de omissão quanto ao alegado risco econômico de sua atividade empresarial, bem como quanto aos pedidos de complementação de depósito, fixação de multa diária (astreintes) e penhora online de ativos.

Todavia, tais alegações não possuem aptidão para infirmar ou modificar a decisão embargada. Trata-se de matérias acessórias e autônomas, que não guardam relação direta com o objeto da decisão atacada e que, se entendidas cabíveis, devem ser formuladas em petição própria no curso da execução. A estreita via dos embargos de declaração, limitada às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, não se presta a inovar o debate nem a ampliar o conteúdo da decisão judicial para abarcar pleitos incidentais não apreciados.

Dessa forma, mostra-se inequívoca a inexistência de omissão, contradição ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração. O recurso interposto traduz apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que reforça sua manifesta improcedência e recomenda sua rejeição integral.

Obscuridade na ordem de cálculo atualizado

A Embargante afirma haver obscuridade quanto à ordem de apresentação de cálculo atualizado, alegando falta de parâmetros sobre lucros cessantes, correção e juros. Contudo, a decisão é clara: o cálculo deve observar os limites do título executivo judicial e a improcedência da impugnação da HDI. Os critérios de atualização (correção monetária e juros) decorrem diretamente da sentença de mérito, de modo que não há ambiguidade. A alegação traduz mero inconformismo com parâmetros já definidos, não caracterizando obscuridade sanável pelos embargos.

Diante de todo o exposto, inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. CARÁTER PROTELATÓRIO

Os embargos opostos não têm por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente retardar o regular andamento do cumprimento de sentença, obstando a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Ressalte-se que o Exequente já aguarda há anos tanto o conserto de seu veículo quanto o recebimento dos valores que lhe são devidos, situação que agrava o caráter abusivo da medida.

Diante desse contexto, resta evidente o uso protelatório dos embargos de declaração, em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Assim, impõe-se a aplicação do disposto no art. 1.026, §2º, do CPC, reconhecendo-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente condenação da Embargante ao pagamento da multa legalmente prevista.

V. DA RESPONSABILIDADE CONJUNTA DAS RÉS E IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SEGURADORA

O título judicial impôs às rés (i) o conserto integral do caminhão e (ii) o pagamento de lucros cessantes até o efetivo reparo. Desde a intimação para cumprir, a HDI optou por resistir, alongando artificialmente o período de inatividade do veículo.

O limite da apólice incide sobre a indenização securitária (risco do sinistro), **não sobre obrigações processuais nem sobre perdas decorrentes do descumprimento de ordem judicial**. As astreintes e os prejuízos supervenientes causados pela mora processual da própria HDI têm natureza distinta da cobertura contratada: **nascem do desrespeito à ordem judicial, não do sinistro segurado**. (STJ: fato gerador das astreintes é o descumprimento da ordem; natureza processual¹).

A demora anormal no reparo de veículo segurado é ato ilícito indenizável, sobretudo quando se trata de bem de trabalho — exatamente o caso de caminhão. Não é juridicamente aceitável que a HDI se beneficie da própria torpeza, invocando o teto da apólice para limitar efeitos da sua resistência.

De todo modo, a HDI permanece coobrigada no polo passivo, nos termos da Súmula 537/STJ, garantindo a efetividade executiva até a satisfação integral do crédito, sem prejuízo de acertos regressivos entre corrés (jamais às custas do credor).

Por isso, requer-se que o Juízo mantenha a responsabilidade solidária das rés, que eventual restrição e incidência do teto de R\$ 150.000,00 seja apenas ao núcleo indenizatório securitário do reparo do caminhão, e preserve integralmente as astreintes, lucros cessantes e as perdas de mora processual (lucros cessantes prolongados pela resistência em cumprir a decisão transitada em julgado), conforme os cálculos apresentados, garantindo a efetividade da execução.

VI. PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

¹ <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/31032025-Fato-gerador-da-multa-cominatoria-e-o-descumprimento-da-ordem-judicial.aspx?utm>

a) Rejeição integral dos embargos de declaração, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, com multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º).;

b) Reafirmação da coobrigação das rés e da impossibilidade de afastamento da HDI do polo passivo enquanto pendente a satisfação integral do crédito, conforme fixado na decisão transitada em julgado, visto que o teto da apólice alcança apenas a indenização securitária do sinistro até a sentença e não (i) as astreintes (de natureza processual, decorrentes do descumprimento de ordem), nem (ii) as perdas supervenientes causadas pela resistência (lucros cessantes além do tempo razoável de conserto), a serem apuradas em liquidação;

c) O imediato prosseguimento da execução, de modo a assegurar a efetiva satisfação do crédito do Exequente, já reconhecido judicialmente.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 1 de outubro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo

OAB/RS 102.927